

감사결과 처분요구서

분류번호	2024-103	요구일자	2024.11.28.	처분종류	모범사례
처분대상부서	○○○사무소	조치부서	○○○사무소	회신기일	회신불요
건 명	2024년 제1차 해외사무소 감사 - 현지직원 고용계약 개선을 통한 관리 및 운영 체계 강화 -				

1. 모범사례 내용

○○○사무소는 노-사 갈등요인을 최소화하고 불합리한 근무조건 개선, 직원 만족도 제고 등을 위하여 「해외사무소 현지직원 운용에 관한 지침」 내규에 따라 매년 계약 갱신 체결 중인 현지직원 고용계약서의 조항을 구체화·명료화하여 개정하고자 하였다.¹⁾

이를 위해 우선 근무중인 현지직원 대상으로 기존 고용계약서 상 개정 및 보완이 필요한 사항에 대하여 의견 수렴의 과정을 거쳐, 주재국 노동법과 현지직원에 대한 협력단 내부 규정 및 지침을 검토하고, 현지 법률사무소의 변호사와 계약하여 현행 고용계약서 상 조항별 문제점이나 법령 위반사항, 개정 고려중인 사항에 대한 의견 제언 등의 법률자문을 의뢰하였다.

이처럼 법에 저촉되지 않도록 ○○○ 노동법을 준수하기 위한 법률 자문내용과 협력단 내부지침을 반영하여 사업장 밖 간주근로제(휴일근무 대체제도)를 도입하고 의료보험 지원 등 직원의 복지혜택을 명확히 하는 한편, 협력단 해외사무소에 근무하는 직원의 일원으로서 「임직원 윤리실천규정」에 기반한 의무 조항을 명시하고, 직무기술서의 작성, 퇴직금 지급 기준 수립 등 형평성 측면에서 타공여기관과 수준을 비슷하게 하는 등 대대적으로 고용계약서를 전면 개정하면서 시행에 앞서 현지직원 대상 설명회를 실시하여 수용도를 높이기 위해 노력하였다.

또한, 의무와 권리를 정의하여 지원 가능한 복지혜택을 명확히 하고 보상이 어려운 부분은 계약서를 통해 합의할 수 있도록 조항에 반영하는 등 노-사 갈등의 원만한 합의를 이끌어내고자 하였다.

그 결과, ○○○사무소는 현지직원 운용 및 관리에 있어 내부통제 강화의 기반을 조성하였으며, 개정된 고용계약서를 바탕으로 체계적인 인사관리 기틀을 마련하였다.

[표 19] 현지직원 고용계약 주요 개정사항(요약)

조항 주제	기존	개정내용
용어 정의	정의되지 않은 용어 존재 ▶	· 계약서 내 미정의 명칭 용어 정의 · 고용기간에 따른 정규직에 대한 정의 확립
직책 및 직무	해당조항 부재 ▶	· 법률 자문 의견에 따라 직무기술서 기재 기재하여 업무 범위 명시 및 협력단 성실 의 의무 조항 반영 · 타공여기관에 고용된 현지직원 직무기술서 비교 검토
보수	보수 조항내 추가근무 및 복리후생 내용 포함 ▶	· 복리후생 관련 조항 분리하여 재정렬 · 의료보험료 지원 항목 추가
휴가 및 복리후생	협력단 「해외사무소 현지직원 운용에 관한 지침」 수준에서 명시 ▶	· 경조사 휴가 사용을 위한 직계가족 범위 명확화 · 복리후생 조항 재배치 · 1년 미만 근무자 1개월 만근 시 1일 연차 부여 조항 신설
근무시간 및 시간외 근무	조항 혼재, 협력단 「해외사무소 현지직원 운용에 관한 지침」 수준에서 명시 ▶	· 근무시간 및 시간외 근무 관련 조항 분리 · 현지직원 대상으로도 사업장 밖 간주근로 시 간제 동일하게 적용(쿼클레임) · 휴일근로 노사간 합의 근거 · 최대 근로시간 명시 · 초과근무 조건 반영
근무성적 평적	근무평정 2회 평균 결과가 B 이하일 경우 재계약 고려 대상 ▶	· 사무소 특성을 반영하여 1회 이상 B이하 일 경우 계약 해지 고려 대상
직무정지 및 계약해지	서면경고 2회 시 급여 삭감 페널티 ▶	· 수습기간 중 계약해지 조건 구체화 · 서면 경고 3회 시 직무정지 30일 추가 · 평정 결과 1회 이상 D일 시 계약해지 가능
퇴직금	1년 이상 근무 시 직전 3개월 평균에 대한 1개월치 퇴직금 지급 ▶	· 주재국 노동법과 대사관 및 타공여기관과 의 형평성을 고려하여 근속연수 5년 이상, 만 60 이상인 경우 퇴직금 지급
직무기밀 준수	해당조항 부재 ▶	· 직무 및 기관 관련 기밀 유지 조항 추가
기타사항	해당조항 부재 ▶	· (완전합의 조항)구두 및 서면 합의가 아닌, 계약서 내용에 대한 완전 합의 조항 추가 · (가분성 조항) 일부 계약조건 위법 또는 시행불가 시 그 외 조항은 영향을 받지 아 니하며 유효한 조항 추가 · (분쟁해결) 분쟁 발생 후 15일 이내 합의 가 필요하며, 불가 시 현지 노동위원회를 통한 중재 내용 추가

자료 : 현지직원 고용계약서 법률검토 계획 및 개정 결과보고 내부분서 중 발췌

2. 조치할 사항

○○○사무소는 고용계약서를 전면 개정함으로써 현지직원 운용 및 관리에 대한 내부통제를 강화한 것이 타사무소에 모범이 되는 우수사례에 해당하는 바, 모범사례로 선정하였음을 알려드립니다. **[통보(모범사례)]**

감사종류	종합감사
------	------

1) 「해외사무소 현지직원 운용에 관한 지침」은 현지직원 운용에 관한 세부지침을 정하고 있으나, 현지 노동법 관련 현지 법규에 해당 지침과 다르게 정해진 경우에는 현지 법규를 우선시 하며, 현지직원 고용 및 인사 등 전반의 큰 틀을 규정하고 있으나 고용계약서 조항이나 상세 내용 등을 구체화 하지는 않음.